

<제03장 임금.제02절 평균임금>

[예상]1[3.02-2]특수 기간의 평균임금 산정방법과 연차유급휴가 미사용 수당의 산입 방식

《【문제3.2】

<사례>

식품 가공 업체인 A사에 근무하는 근로자 甲은 2023년 10월 31일 퇴직하였다. 甲의 퇴직 전 3개월간(8월, 9월, 10월)의 급여 내역을 살펴보면, 매월 지급되는 기본급 300만 원과 직책수당 50만 원 외에 다음과 같은 금품이 지급되었다. 첫째, A사는 단체협약에 따라 매년 9월에 전 직원을 대상으로 추석 상여금 200만 원을 지급해 왔다. 둘째, A사는 취업규칙에 매년 경영 실적에 따라 이사회의 결정으로 성과급을 지급할 수 있다고 규정하고 있으며, 이에 따라 2023년 8월에 경영성과급으로 500만 원이 지급되었다. 셋째, 甲은 2023년 9월 중에 10일간 업무상 부상으로 인해 휴업하였으며, 해당 기간 동안 회사는 평균임금의 70%에 해당하는 휴업급여를 지급하였다. 넷째, 甲은 퇴직 직전인 10월에 사용하지 못한 전년도 연차유급휴가에 대한 미사용 수당 100만 원을 수령하였다. 퇴직 시점에서 甲의 퇴직금 산정을 위한 평균임금을 계산해야 하는 상황이다.

(물음2) 업무상 부상으로 인한 휴업 기간이 평균임금 산정 기간 내에 포함되어 있는 경우, 평균임금 산정 방법 및 연차유급휴가 미사용 수당의 산입 방식에 대하여 논하시오. (25점)》

<문제3.2의 물음2> 특수 기간의 평균임금 산정 방법과 연차유급휴가 미사용 수당의 산입 방식

I. 문제의 제기

- 평균임금은 근로자의 통상적인 생활임금을 사실대로 반영하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 산정 기간 내에 근로자의 귀책 없이 임금이 낮아진 기간이 포함될 경우, 이를 그대로 합산하면 평균임금이 낮아져 근로자에게 불이익이 발생한다. 사안에서는 <업무상 부상으로 인한 휴업 기간이 포함되었을 때의 산정 기간 및 임금 총액 제외 방법과, 퇴직 직전 지급받은 연차유급휴가 미사용 수당이 어느 범위까지 평균임금에 산입되는지>가 쟁점이 된다. 이하에서는 이러한 쟁점에 대해 논한다.

II. 평균임금 산정 기간 및 임금 총액의 제외

1. 법적 근거와 취지

- 근로기준법 시행령 제2조 제1항은 평균임금 산정 기간 중에 특정 사유가 있는 경우 그 기간과 그 기간 중에 지급된 임금을 평균임금 산정 기준이 되는 기간과 임금 총액에서 각각 제외하도록 규정하고 있다. 이는 근로자가 정상적으로 근로를 제공하지 못하여 임금을 제대로 받지 못한 기간을 포함함으로써 평균임금이 부당하게 낮아지는 것을 방지하여 근로자의 기본적 생활을 보장하기 위함이다.

2. 제외되는 기간과 금품의 범위

(1) 제외 사유의 유형

- 근로기준법 시행령에서 정한 제외 사유에는 ① 수습 사용 중인 기간, ② 사용자의 귀책사유로 휴업한 기간, ③ 산전후휴가 기간, ④ 업무상 부상 또는 질병으로 요양하기 위하여 휴업한 기간, ⑤ 육아휴직 기간, ⑥ 적법한 쟁의행위 기간, ⑦ 병역법 등에 따른 의무 이행 기간(임금을 지급받은 경우 제외), ⑧ 업무 외 부상이나 질병 등 그 밖의 사유로 사용자의 승인을 받아 휴업한 기간 등이 포함된다.

(2) 계산 방법

- 해당 기간이 3개월 전체인 경우에는 그 이전 3개월을 기준으로 산정하며, 사안과 같이 3개월 중 일부인 경우에는 3개월의 총 일수에서 휴업 일수를 뺀 일수를 분모로 하고, 해당 기간의 임금을 제외한 나머지 임금을 분자로 하여 계산한다.

III. 업무상 부상으로 인한 휴업 기간의 산정 특례

1. 산정 기간에서의 제외

- 사안의 甲은 2023년 9월 중 10일간 업무상 부상으로 휴업하였다. 근로기준법 시행령 제2조 제1항 제4호에 따라 업무상 부상 또는 질병으로 요양하기 위하여 휴업한 기간은 평균임금 산정 기간에서 제외되어야 한다. 따라서 분모가 되는 퇴직 전 3개월(8, 9, 10월)의 총 일수에서 10일을 공제한 나머지 일수만을 기준으로 한다.

2. 임금 총액에서의 제외

- 휴업 기간 중 지급된 평균임금의 70%에 해당하는 휴업급여(또는 재해보상금)는 근로의 대가인 임금으로 볼 수 없을 뿐만 아니라, 법령상 제외 기간 중에 지급된 금품에 해당하므로 평균임금 산정 기초가 되는 임금 총액(분자)에서 제외한다. 즉, 정상적으로 근로를 제공한 기간에 지급된 임금만을 합산하여 계산한다.

IV. 연차유급휴가 미사용 수당의 평균임금 산입 방식

1. 연차수당의 임금성 및 산입 범위

- 연차유급휴가 미사용 수당은 근로의 대가인 임금에 해당하므로 평균임금 산정 시 포함되어야 한다. 다만, 어느 시점에 지급된 수당을 어느 범위까지 포함할 것인가가 실무상 중요하다. 판례와 고용노동부 예규에 따르면 연차수당은 그 발생 시기에 따라 산입 여부가 달라진다.

2. 퇴직 전 지급받은 연차수당의 산입 (전전년도 출근율에 의한 수당)

- 퇴직 전전년도 출근율에 의하여 퇴직 전년도에 발생한 연차유급휴가 중, 이를 사용하지 못하고 퇴직 전년도에 수당으로 전환되어 퇴직 전 3개월 이내에 지급받은 수당은 산정 범위에 포함된다. 다만, 해당 수당은 1년간의 근로에 대한 대가이므로, 상여금 산입 방식과 동일하게 퇴직 전 12개월 내에 지급받은 연차수당 총액의 3/12에 해당하는 금액만을 평균임금 산정 기초 임금 총액에 산입한다.

3. 퇴직으로 인해 발생하는 연차수당 (전년도 출근율에 의한 수당)

- 퇴직으로 인하여 비로소 지급 사유가 발생하는 연차유급휴가 미사용 수당(전년도 근로에 의해 발생했으나 퇴직으로 인해 사용하지 못하게 된 연차의 수당)은 퇴직 전 3개월간 지급된 임금이 아니므로 평균임금 산정 범위에 포함되지 않는다.

V. 사안의 적용

1. 휴업 기간 및 임금의 처리

- 甲의 평균임금 산정 시 분모는 2023년 8월 1일부터 10월 31일까지의 총 일수인 92일에서 휴업 기간인 10일을 제외한 82일이 된다. 분자인 임금 총액에서는 10일간 지급받은 휴업급여를 제외하고, 나머지 82일 동안 정상적으로 발생한 기본급과 직책수당 등을 합산한다.

2. 연차유급휴가 미사용 수당의 처리

- 甲이 10월에 수령한 미사용 수당 100만 원은 전년도에 사용하지 못해 발생한 수당이다. 이는 퇴직 전 12개월 내에 지급된 수당에 해당하므로, 100만 원 전체를 합산하는 것이 아니라 그 중 3/12인 25만 원만을 평균임금 산정 기초 임금 총액에 산입한다.

Ⅵ. 결론

- 근로자 甲의 평균임금은 업무상 부상으로 인한 휴업 기간 10일과 해당 기간의 급여를 제외한 상태에서 계산되어야 하며, 이는 근로자의 통상적인 생활 수준을 보전하려는 법적 장치다. 또한 10월에 지급받은 연차유급휴가 미사용 수당 100만 원은 1년 단위의 근로 대가 성격을 고려하여 3개월분에 해당하는 25만 원만을 임금 총액에 가산하여 최종적인 평균임금을 산출함이 타당하다.